

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3692/2532

นาง สุภรณ์ วรพันธ์
นาง สุด เฉลียว ตัน ไพโรจน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 148

คดีก่อน ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าที่ดินพิพาทเป็นการจำยอมของที่ดิน 4 โฉนด และให้จำเลย (โจทก์คดีนี้) จดทะเบียนที่ดินพิพาทให้เป็นการจำยอมแก่ที่ดิน 4 โฉนดนั้น กับห้ามจำเลยเกี่ยวข้อเช่นนี้ ผลของคำพิพากษานั้นถึงที่สุดย่อมผูกพันคู่ ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษาในคดีก่อนนั้นโดยอ้างว่าพยาน เอกสารและพยานบุคคลในคดีก่อนนั้นเป็นเท็จทำให้ศาลพิพากษาลาดเคลื่อน.

โจทก์ฟ้องว่า เดิมนายเฉลย เทพสุยะ ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ฟ้องโจทก์ในคดีนี้ ขอให้ที่ดินส่วนหนึ่งของโฉนดที่ 908 ของโจทก์เปิดเป็นทาง การระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดที่ 909, 5716, 5717 และ 5718 ตำบลบางไส้ไก่ฝ่งเหนือ (หรือคลองตันไทร) อำเภอบางลำภูล่าง (หรือคลองसान) จังหวัดธนบุรีหรือ กรุงเทพมหานครศาลแพ่งพิพากษาให้โจทก์จดทะเบียนที่ดินของโจทก์เป็นทางการ จำยอมศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืน เหตุที่ศาลพิพากษาให้โจทก์ในคดีนี้แพ้

คดีเนื่องจากโจทก์ในคดีดังกล่าวกับนายพนม นาคะศิริ นายช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานนบุรี ซึ่งได้รับคำสั่งของศาลให้ทำแผนที่พิพาทได้ร่วมกันทำรายงานการรังวัด ใบรับรองเขตติดต่อของที่ดิน บันทึกถ้อยคำของเจ้าของที่ดิน และแผนที่พิพาทเป็นเท็จทั้งสิ้น และนำพยานบุคคลเข้าเบิกความเท็จ เป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อแล้วพิพากษาให้โจทก์ในคดีนี้แพ้คดี โจทก์ในคดีดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิอ้างหรืออาศัยคำพิพากษาในคดีดังกล่าวมาบังคับโจทก์ในคดีนี้ ไม่มีสิทธิอ้างว่าที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินโจทก์ในคดีนี้เป็นทางภาระจำยอม จำเลยที่ 3 เป็นภรรยาและเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายเฉลย เทพสุขะ ขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีดังกล่าว หรือให้ถือว่าโจทก์ในคดีนั้นไม่มีสิทธิอ้างว่าที่ดินส่วนหนึ่งของโจทก์ในคดีนี้เป็นภาระจำยอม ไม่มีสิทธิบังคับให้โจทก์จดทะเบียนที่ดินให้เป็นภาระจำยอม

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ 14243/2521 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ไม่เป็นฟ้องซ้ำ แต่คำพิพากษาของศาลแพ่งในคดีก่อนให้โจทก์คดีนี้จดทะเบียนทางพิพาทเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ในคดีก่อนถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษายืน คำพิพากษานั้นย่อมผูกพันคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 โจทก์ไม่มีสิทธิมาร้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาดังกล่าว และไม่มีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานั้น พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า ในการทำแผนที่พิพาทตามเอกสารหมาย จ.9 ในคดีก่อน (คือเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 คดีนี้)เจ้าพนักงานที่ดินจัดทำผิดพลาด

จากความจริง โดยคดีก่อนหน้านี้ทางภาระจำยอมเริ่มต้นจากโฉนดที่ 909 ผ่านที่ดินโฉนดที่ 1969 และที่ดิน 329 ของนางทองปราง เพชรบุตร เจ้าของที่ดินขณะนั้น ซึ่งต่อมาได้มีการโอนกันหลายทอดตกเป็นของนางรุณี สิริสิงห์ ซึ่งไม่ใช่ที่ดินของโจทก์คดีนี้ ในวันนัดพร้อมเพื่อดูแผนที่พิพาทในวันที่ 14 ปรากฏว่าตัวความและทนายทั้งสองฝ่ายไม่มาศาล คงมีแต่เสมียนทนายโจทก์และเสมียนทนายจำเลยมา มิได้รับรองแผนที่พิพาทว่าถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ในคดีนั้นแพ้คดีนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.9 ในคดีก่อน (คือเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 คดีนี้ได้เป็นพยานหลักฐานพิจารณาโต้เถียงกันในคดีก่อนแล้ว แม้จะเป็นเท็จหรือไม่เท็จก็ตาม ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 908 ตามแผนที่พิพาทเป็นภาระจำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 909, 5716, 5717 และ 5718 และให้จำเลย (โจทก์คดีนี้) จดทะเบียนที่ดินของจำเลยตามส่วนดังกล่าวให้เป็นภาระจำยอมแก่ที่ดิน 4 โฉนดห้ามจำเลยเกี่ยวข้อง ศาลฎีกาพิพากษายืน โจทก์จะอ้างว่าพยานเอกสารและพยานบุคคลในคดีก่อนเป็นเท็จ ทำให้ศาลพิพากษาลาดเคลื่อนไปไม่ได้ผลของคำพิพากษานั้นถึงที่สุดย่อมผูกพันคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผลของคำพิพากษาในคดีนั้น

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ